

1500572-13.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... em um local no qual ocorre o tráfico de drogas. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Marco Roberto Antunes de Lima, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500572-13.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2085685/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 10819430 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1675/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2085685 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1675/20/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 1675/2020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA

Data da Audiência:

17/10/2022

Em 17 de outubro de 2022 às 14h40, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório.

Presente o réu Marco Roberto Antunes de Lima. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Carmo Vítor Barbosa e Igor de Freitas Garcia. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA, qualificado às fls. 15 e 18, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 02 de abril de 2020, por volta das 20h:20min, na Avenida Marechal Agostinho dos Santos, nº 570, Jardim Miranda D'aviz, nesta cidade e comarca de Mauá, vendia, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 112 invólucros de crack, com peso líquido de 54g, 119 invólucros de cocaína, com peso líquido de 41,7g, 1 tijolo de maconha, com peso líquido de 547,87g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, laudo de constatação de fls. 11/14, e laudo químico-toxicológico de fls. 109/111 = 120/122 (fls. 115/116). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 53/54). A denúncia foi oferecida (fls. 114). Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 180/182). O réu foi notificado por edital (fls. 187), foi notificado pessoalmente (fls. 200) e apresentou defesa preliminar (fls. 205). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 213/218). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Carmo Vítor Barbosa (gravação audiovisual) e Igor de Freitas Garcia (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Marco Roberto Antunes de Lima (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Carmo Vítor Barbosa (fls. 2) e Igor de Freitas Garcia (fls. 3) e o réu Marco Roberto Antunes de Lima (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Marco, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime diverso do fechado, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 8/9). Laudo de constatação provisória (fls. 11/14). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 109/111 = 120/122). Folha de antecedentes (fls. 32/41) e certidão (fls. 28/31). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/14), exame químico toxicológico definitivo (fls. 109/111) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Igor de Freitas Garcia, sob o crivo do

contraditório, disse que: a) a gente adentrou área de mata, que já era conhecida como tráfico de drogas, quando vimos o réu sentado, com uma bolsa próxima e servindo as pessoas; b) ao nos virem, os supostos usuários correram; c) não sei quantos usuários eram; d) eu vi ele servir; e) ele estava sentado e ao lado dele havia uma sacola, que continha crack, cocaína e maconha, eram porções e também tijolo, mas não me lembro as quantidades exatas; f) nós visualizamos ele vendendo e não me lembro se foi apreendido dinheiro; g) ele levantou para correr, mas não deu tempo; h) a campana foi cerca de minutos e estávamos há cinco metros dele; i) não conhecia o réu; j) o policial Carmo tem as mesmas informações que eu, estávamos juntos (gravação audiovisual e fls. 3). A testemunha Carmo Vitor Barbosa, judicialmente, disse que: a) eu estava de serviço e local já era conhecido por nós como ponto de venda de drogas; b) por alguns minutos, nós vimos quem estava vendendo, era o indivíduo que estava sentado e a par disso nós focamos a nossa ação no indivíduo que estava sentado; c) a pochete estava ao lado do indivíduo que estava sentado, ele pegava algo na pochete e entregava para as pessoas; d) havia mais ou menos 100g de cocaína e crack e um tablete de cerca de 600 g de maconha; e) foi apreendido aproximadamente R\$ 250,00; f) ele disse que era usuário de crack, mas nós havíamos visto ele vender; g) a campanha foi há cinco metros dele; h) não me recorde a quantidade de usuários, mas formou-se uma pequena fila; i) havia umas quatro ou cinco pessoas além dele, mas visualizamos que era ele quem estava vendendo; j) nunca antes o havia visto (gravação audiovisual e fls. 2). Por fim, o réu Marco Roberto Antunes de Lima, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eu não conhecia os policiais; c) eu estava no local para comprar drogas, eu vivo na rua e na reciclagem que eu vendo é para me sustentar e sustentar o meu vício; c) os policiais que me abordaram não foram os que foram ouvidos hoje, eram policiais mais novos, não me lembro os nomes dos policiais, mas eram policiais mais novos; d) no momento da abordagem, eu tinha uma noaa de R\$ 5,00 e um cachimbo para usar drogas, no bolso da minha calça; e) desde os meus 20 anos eu sou dependente desta droga e nunca me tratei (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/14), exame químico toxicológico definitivo (fls. 109/111), como também pelos depoimentos das testemunhas Carmo Vitor Barbosa (gravação audiovisual e fls. 2) e Igor de Freitas Garcia (gravação audiovisual e fls. 3), foi comprovado que as testemunhas são policiais militares e realizavam patrulhamento no local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, e viram o réu vender drogas a alguns usuários e o detiveram. Ao seu lado havia uma pochete onde ele pegava as drogas e nela continha 112 porções de crack, pesando 54g, 119 porções de cocaína, pesando 41,7g, 1 tijolo de maconha, pesando 547,87g, além de R\$ 258,20. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado, pois há fundadas suspeitas um indivíduo correr ou apertar o passo, quando vê a polícia, em um local no qual ocorre o tráfico de drogas. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Marco Roberto Antunes de Lima, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (112 porções de crack, pesando 54g, 119 porções de cocaína, pesando 41,7g, 1 tijolo de maconha, pesando 547,87g - fls. 8/9, 11/14 e 109/111) permitem aumentar a pena além de as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui dois maus antecedentes, sendo um pelo crime de tentativa de roubo (fls. 28 e 40) e um pelo crime de receptação (fls. 28 e 41), razão pela qual aumento a sua pena em 1/2 ($1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$), sendo 1/6 para cada uma dos maus antecedentes e 1/6 pela quantidade e natureza das drogas, passando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa (fls. 28/31 e 32/41). Na segunda fase

da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, no entanto aumento a sua pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente pelo crime de furto (fls. 29 e 34), passando a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Marco Roberto Antunes de Lima em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 16). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é superior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 28/31 e 32/41). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 8/9), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 8/9, 11/14 e 109/111). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu MARCO ROBERTO ANTUNES DE LIMA (R.G. nº 23.975.633/SP - filho Sergio Oliveira de Lima e Antonia Antunes de Lima - fls. 4, 15 e 18), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 180/182). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.